

CLASE MAGISTRAL.
DESAFÍO 4: ME MERECEÍA UN
DESPIDO
MODIFICACIÓN, SUSPENSIÓN Y
EXTINCIÓN DEL CONTRATO

CONTENIDOS

- ▶ 1. Modificación del contrato
- ▶ 2. La suspensión del contrato
- ▶ 3. La extinción del contrato
- ▶ 4. El finiquito

1. Modificación del contrato

- EMPRESARIO → posibilidad de modificar las condiciones del contrato respecto a cambios de puesto de trabajo, traslado a otro centro y otros cambios; pero dentro de unos **límites**

Movilidad funcional

Cambiar de puesto de trabajo. Tipos:

- M.F. dentro del grupo profesional o categorías equivalentes
- M.F. temporal fuera del grupo profesional
- M.F. Extraordinaria o definitiva fuera del grupo profesional

Grupo profesional

- Agrupa aptitudes profesionales y titulaciones ; por ej. operarios

Categorías profesionales

- Distintas especialidades o funciones dentro de un grupo profesional, por ejemplo: oficial de 1ª, oficial de 2ª, administrativos, etc.

Movilidad dentro grupo	Movilidad fuera grupo	Movilidad extraordinaria
- Puestos semejantes o categorías equivalentes - Indefinida o temporal - Retribución del puesto de destino	- Causa organizativa o técnica - Tiempo imprescindible - Descendente: conserva salario - Ascendente: aumenta salario; pide ascenso: 6 meses en 1 año	- Cambio definitivo fuera del grupo profesional - Se trata de una modificación sustancial de las condiciones de trabajo

1. Modificación del contrato

Movilidad Geográfica

Cambio de centro de trabajo el cual conlleva:

- Un cambio de residencia
- Y además existan causas objetivas (econ, organizativas, producción, tecn.)

Si no conlleva cambio de residencia, la empresa puede trasladar al trabajador

Traslado	Desplazamiento
- Supone cambio definitivo de centro: si >1año en 3 años → Traslado individual • Notificación al trabajador con 30 días de antelación • Opciones: ✓ Aceptar: derecho cubrir gastos traslado incluidos los de su familia, según convenio ✓ Recurrir traslado al Juzgado de lo social en los 20 días hábiles siguientes ✓ Extinguir contrato con derecho a 20 días por año de indemnización → Traslado colectivo • Muchos trabajadores (ver tabla lateral) • Periodo de consulta con los representantes; si no hay acuerdo se procederá al traslado y los rep. reclamarán	- Supone cambio de centro de trabajo temporal (no > 1 año en 3 años) - Preaviso con antelación (no > 5 días hábiles si es mayor a 3 meses) - Opciones ✓ Aceptar ✓ Recurrirlo en 20 días hábiles - Derecho a 4 días extra de permiso cada 3 meses de desplazamiento ; así como al abono de los gastos de viaje y de dietas según convenio

1. Modificación del contrato

Modificación sustancial de las condiciones de trabajo

La empresa puede modificar **otras condiciones** del contrato de trabajo o bien reconocidas de forma colectiva para todos los trabajadores de la empresa
→ justificar causas objetivas

La modificación individual

- * Aceptar
- * Recurrir en 20 días hábiles
- * Extinguir con 20 días/año
- * En caso de menoscabo en su dignidad puede solicitar extinción con indemnización de 33 días por año

La modificación colectiva

- * Requiere periodo de consulta de máximo 15 días
- * Si no hay acuerdo, en 7 días se ejecuta y rep. reclamarán

6 condiciones

La jornada

El horario y distribución del tiempo de trabajo

Régimen de trabajo a turnos

Sistema de retribución y cuantía salarial

Sistema de trabajo y rendimiento

Movilidad extraordinaria

2. La suspensión del contrato

El trabajador deja de prestar sus servicios y tampoco cobra retribución de la empresa durante un tiempo
→ Volverá a su puesto excepto en algunas excepciones

1) Nacimiento
hijo/a y adopción

2) Por riesgo
durante el
embarazo o
lactancia

3) Por excedencia

4) ERTe por causas
objetivas

5) ERTe por fuerza
mayor temporal

6) Por huelga
legal o cierre legal

7) Por baja
laboral (IT)

8) Por suspensión
de empleo y
sueldo

9) Por cargo
público

10) Por privación
de libertad

11) Por víctima de
violencia de
género

12) Por mutuo
acuerdo o pacto
válido

2. La suspensión del contrato

Nacimiento hijo/a

Descanso de **16 semanas seguidas** ampliables por **parto múltiple** a 2 semanas por cada hijo/a

6 de ellas son **obligatorias** después del parto

De las **10 restantes**, pueden ser seguidas o por semanas, hasta que el hijo/a tenga 12 meses

La madre puede solicitar que se **adelante** hasta 4 semanas antes de la fecha probable del parto

Por **fallecimiento** del hijo/a se tiene derecho igualmente al descanso

En caso de parto **prematureo** o aquellos donde se precisa de hospitalización de más de 7 días el descanso se amplia como tantos días se necesiten

Se puede pactar con la empresa disfrutar del permiso a **tiempo parcial** después de 6 semanas obligatorias, avisar al menos con 15 días

Régimen transitorio

Desde marzo-19 la maternidad y paternidad pasa a llamarse nacimiento de hijo o hija, y es común a ambos, si bien hay un régimen transitorio

Desde 2020 la “paternidad” será de 12 semanas, 4 ininterrumpidas después del parto

Y desde 2021 ya será de 16 semanas, igualándose a la “maternidad”

2. La suspensión del contrato

Las Excedencias

Forzosa

- Cuando trabajo se designa para un cargo público, o sindical provincial o superior
- Duración la misma del cargo
- Reserva de puesto y computa para antigüedad

Por cuidado de hijos o hijas

- Cuidado de cada menor de 3 años
- Duración máx. hasta cumplir los 3 años
- Reserva de puesto primer año. El 2º y 3º reserva puesto de grupo profesional. Si lo piden padre y madre a la vez se amplía la reserva de puesto a 18 meses
- Computa para antigüedad y derecho a cursos de formación

Por cuidado de familiares

- Familiar hasta 2º grado, que por edad, accidente o enfermedad no pueda valerse por sí mismo
- Duración máx. 2 años. Reserva de puesto primer año y segundo de su grupo profesional
- Computa antigüedad y derecho asistencia cursos de formación

Voluntaria

- Voluntad del trabajador con al menos un año de antigüedad
- Duración mín. 4 meses y máx. 5 años
- No reserva de puesto , solo dº reingreso si ha vacante. No antigüedad.

3. La extinción del contrato

El contrato puede finalizar por múltiples causas

Por Voluntad del trabajador

- Dimisión
- Abandono
- Por incumplimiento de la empresa
- Por ser víctima de la violencia de género

Por Voluntad de la Empresa

- Despido disciplinario
- Despido por causas objetivas
- Despido colectivo
- Despido por fuerza mayor

Por otras causas

- Finalización del contrato temporal
- Muerte, jubilación o invalidez del empresario o el trabajador
- Extinción de la persona jurídica
- Mutuo acuerdo o pacto válido

3. La extinción del contrato

Por Voluntad del trabajador

Dimisión

- Trabajador puede irse voluntariamente preavisando con antelación según convenio
- No cobra indemnización ni tiene derecho a desempleo

Abandono

- Parecido a la dimisión pero sin preaviso del trabajador (un día no vuelve más)
- El empresario puede pedir daños y perjuicios

Incumplimiento grave de la empresa

Incumplimiento grave de la empresa por:

- Falta de pago o retrasos continuados (jurisprudencia entiende que necesita 3 meses)
- Modificación sustancial del contrato que provoque un menoscabo de su dignidad
- Otros: no readmitir, acoso laboral...
- Procedimiento: el trabajador lo solicita al Juzgado, mientras tanto trabaja (pero Tribunal Supremo interpreta desde 13-9-17 que no está obligado a seguir trabajando y puede pedir la baja).
- Indemnización: si gana el juicio recibirá 33 días por año trabajado (ver 45 días antes de feb-2012)

Víctima de violencia de género

Tendrá derecho a finalizar el contrato sin cobrar indemnización, pero tendrá desempleo

3. La extinción del contrato

Por Voluntad de la Empresa (despido)

A) Despido disciplinario

Incumplimiento grave y culpable del trabajador

El trabajador no va a tener derecho a indemnización

Requisitos → carta de despido con fecha y causas

Asistencia o puntualidad

Indisciplina desobediencia

Ofensas verbales o físicas

Abuso de confianza

Disminución continuada y voluntaria rendimiento

Embriaguez o toxicomanía

Acoso

3. La extinción del contrato

B) Reclamar un despido ante el juzgado

Trámites que debe realizar

- Presentar **demanda** en el Juzgado plazo **20 días hábiles**, sin contar sábados ni domingos
- Como norma general, **previamente** haber acudido al **S.M.A.C.** para intentar acuerdo o conciliación, si bien Tribunal Supremo permite que sea posterior a la demanda en 15 días

Plazos y SMAC

- La **demanda se detiene** hasta resultado de la S.M.A.C.
- Si no hay acuerdo **el plazo vuelve a reanudarse** donde se quedó
- Máx. de **15 días** detenido el plazo

3. La extinción del contrato

C) Posibles sentencias del Juzgado

Despido procedente	
- Causa justa y carta de despido	Trabajador no cobra indemnización
Despido improcedente	
Causas: - No queda acreditado el incumplimiento del trabajador - Empresa no hizo carta de despido Opciones de las empresas: - Indemnización 33 días/año; máx. 720 días - Readmitir al trabajador más salario de tramitación Si trabajador es representante elije opción Si es por faltar la carta, la empresa tiene la opción de readmitirlo y despedirlo en 7 días	Indemnización: - Años anteriores a 10-feb-2012 computan a 45 días con un máx. de 42 meses (1260 días) - A partir de febrero de 2012, 33 días con máx. de 24 mensualidades (720 días) - Si en feb-2012 ya supera 720 días sigue sumando a 33 días hasta tope de 1260 días - Limitación de los salarios de tramitación: encontrar otro trabajo; si la sentencia tarda más de 90 días el exceso puede reclamarlo; la empresa no pagará los salarios de tramitación si opta por indemnización
Despido nulo	
- Por discriminación o violación de los derechos fundamentales (no permitir huelga legal) - Motivo del despido es por: mujer embarazada, descanso por maternidad, paternidad, lactancia... - Empresario deberá siempre readmitir al trabajador más salarios de tramitación	

3. La extinción del contrato

D) Despedido por causas objetiva

Ineptitud del trabajador	Falta de adaptación
- Conocida o sobrevenida después del periodo de prueba	- A las modificaciones técnicas transcurridos 2 meses - Empresario ofrecer curso previo
Faltas de asistencia	Finalización contrata pública
- Se ha eliminado esta causa de despido objetivo en febrero de 2020	- Finalización de la concesión del contrato con una entidad pública y no se renueva la contrata
Amortizar puestos de trabajo	
- Por necesidad de amortizar puestos de trabajo por razones: ➤ Económicas (pérdidas, disminución persistente de los ingresos 3 trimestres consecutivos), técnicas, Organizativas, de producción.	
Requisitos de forma	
Carta de despido, preavisar con 15 días de antelación, e indemnización de 20 días/año (máx. 360 días)	
Reclamación frente a despido y tipos de sentencia	
- Trabajador puede reclamar despido, si es improcedente las opciones de la empresa son: readmitirlo (trabajador devuelve 20 días/año) o pagarle indemnización: el resto hasta 33 días: 13 días - Si no preavisa no es improcedente pero trabajador mantiene derecho a reclamar salarios	

3. La extinción del contrato

E) Despido colectivo

Despido por razones técnicas, organizativas, económicas o de producción pero que afectan a muchos trabajadores

- **Toda la plantilla**, si son **más de 5**
- Cuando sean despedidos en un periodo de **90 días**:
 - **10 trabajadores** o más en empresas de **<100 trabajadores**, o bien en centro trabajo **<20 trab**
 - El **10% de la plantilla**, en empresas o en centros de trabajo entre **100-300** trabajadores
 - **30 trabajadores o más** en empresas **>300** trabajadores
- La indemnización es la misma de **20 días/año**, máx. 360 días.

Periodo de consultas

- El comité nombrará a una **mesa negociadora** de máx 13 miembros, la cual negociará con la empresa durante un periodo máx. de **30 días (15 si menos de 50 trabajadores)**
- Empresa remite a la mesa **el nº de despidos** y el grupo profesional, criterios, **memoria** explicativa y documentación, así como la **fecha prevista**
- Los representantes tienen **prioridad** de permanencia
- Se debe **negociar** de buena fe : plan recolocación afecta a >50 trabajadores

Comunicación a la Autoridad Laboral

- Empresa **comunica el ERE** a Autoridad laboral, la cual puede advertir pero **no puede paralizar el ERE**
- El **comité puede impugnar** el despido colectivo ante Tribunal Superior de Justicia (es urgente)
- Los trabajadores serán avisados mediante carta de despido con **30 días de antelación**

3. La extinción del contrato

F) Despido por fuerza mayor

- Se debe a un hecho involuntario e imprevisible que impide continuar de manera definitiva (se **quema la empresa o se inunda**) → se suspenderían los contratos
- Se cobra también una indemnización de **20 días/año** max. 360 días
- No hay que aprobar un ERE, solo se **envía la documentación** a la Autoridad Laboral
- **FOGASA** puede acordar pagar todo o parte de la indemnización en el caso de que la empresa no pueda pagarla

3. La extinción del contrato

Los trabajadores tienen derecho a cobrar un finiquito cuando finaliza el contrato

Cantidades a recibir en un finiquito

- A) Los **salarios** por los días trabajado en el último mes y pendientes de cobrar
- B) La parte proporcional **de pagas extras** pendientes de cobrar
- C) Los salarios por **vacaciones** no disfrutadas
- D) **Indemnización** por despido si procede, será:
 - Por motivos disciplinarios → ninguna
 - Por causas objetivas, despido colectivo y fuerza mayor → 20 días/año max. 360 días
 - Por sentencia que declare improcedente un despido → 33 días/año máx 720 días (salvo antigüedad anterior a feb-2012 a 45 días máx. 1260 días)
 - Por finalización de contrato de temporal circunstancias producción → 12 días/año
 - Recordar: la indemnización por despido no tributa, salvo fin de contrato temporal o cantidades entregadas voluntariamente por la empresa por encima de la legal